

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2178/2543

นายสาโรจน์ ขวัญแก้ว กับพวก
บริษัทโชคชัยทรัพย์ทวี จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 261

การที่ศาลชั้นต้นมีหมายห้ามชั่วคราวตามคำร้องขอของโจทก์ในคดีเดิมมิให้จำเลยในคดีดังกล่าวเก็บค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอยบนที่ดินตลาดพิพาท และห้ามเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ในคดีดังกล่าว โจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าจะต้องเสียหายเพราะหมายห้ามชั่วคราวของศาลชั้นต้นประสงค์จะขอให้ศาลถอนหมายห้ามชั่วคราวก็ต้องยื่นคำร้องขอในคดีเดิมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง โจทก์ทั้งหกไม่อาจฟ้องขอให้หมายห้ามชั่วคราวดังกล่าวไม่มีผลบังคับเป็นคดีใหม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งระหว่างบริษัท ข. โจทก์ บริษัท ป. กับพวก จำเลยไม่มีผลบังคับ ห้ามจำเลยทั้งแปดเข้าเกี่ยวข้องในตลาดที่พิพาทและให้เลิกกระทำการใด ๆ อันเป็นการข่มขู่คุกคามโจทก์ทั้งหกเพื่อไม่ให้ค้าขายในตลาดตามปกติ ให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอัตราวันละ 10,000 บาท ต่อวันต่อคนให้แก่โจทก์ทั้งหกจนกว่าจะเลิกเกี่ยวข้องกับตลาดที่พิพาท

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งหกขอถอนฟ้องจำเลยที่ 7 ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องให้โจทก์ทั้งหกใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งแปด (ที่ถูกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8) โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งหกว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ว พิจารณายกฟ้องโจทก์ทั้งหกชอบหรือไม่ ที่โจทก์ทั้งหกฎีกาว่า โจทก์ทั้งหกฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ฐานกระทำความผิดและค่าเสียหาย จึงมีอำนาจฟ้องนั้น คำฟ้องของโจทก์ทั้งหกบรรยายสรุปความว่า การที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่งห้ามชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6566/2540 มิให้นายภูเทพ จำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวเก็บค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หาบเร่ แผงลอยบนที่ดินตลาดที่พิพาท และห้ามเกี่ยวข้องกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับพิพาท ให้โจทก์คดีดังกล่าวเป็นผู้เก็บเงิน ค่าเช่า ทำบัญชีแล้วนำมาวางต่อศาลพร้อม แสดงบัญชีเป็นรายเดือน และดูแลกิจการต่าง ๆ บนที่พิพาท ทำให้นายภูเทพไม่อาจจัดหาสินค้าราคาถูกมาให้โจทก์ทั้งหกจำหน่ายแก่ประชาชน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งหกเสียหายคนละ 10,000 บาท ต่อวัน จึงขอให้พิพากษาให้คำสั่งห้ามชั่วคราวดังกล่าวไม่มีผลบังคับและเรียกค่าเสียหายนั้น เห็นว่า ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า จำเลยหรือบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับหมายยึด หมายอายัดหรือคำสั่ง ตามมาตรา 254 (1) (2) หรือ (3) หรือจะต้องเสียหาย

เพราะหมายยึด หมายอายัด หรือคำสั่งดังกล่าว อาจมีคำขอต่อศาลให้ถอนหมายเพิกถอนคำสั่งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หมายยึด หรือ หมายอายัด ซึ่งออกตามคำสั่งดังกล่าวได้? การที่ศาลชั้นต้นมีหมายห้ามชั่วคราวถึงนายภูเทพ จำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าว โจทก์ทั้งหกเป็นบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าจะต้องเสียหายเพราะหมายห้ามชั่วคราว ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 6566/2540 ของศาลชั้นต้นดังกล่าว หากโจทก์ทั้งหกประสงค์จะขอให้ศาลถอนหมายห้ามชั่วคราวดังกล่าวก็ต้องยื่นคำร้องขอในคดีเดิมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 261 วรรคหนึ่ง โจทก์ทั้งหกไม่อาจฟ้องขอให้หมายห้ามชั่วคราวดังกล่าวไม่มีผลบังคับเป็นคดีใหม่ได้ แม้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลให้นายภูเทพไม่อาจจัดหาสินค้าราคาถูกลงมาให้โจทก์ทั้งหกจำหน่ายแก่ประชาชนดังที่โจทก์ทั้งหกกล่าวอ้าง ก็เป็นเรื่องระหว่างโจทก์ทั้งหกกับนายภูเทพที่จะต้องว่ากล่าวกันตามบุคคลสิทธิที่มีอยู่ต่อกัน ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ในคดีนี้ จึงไม่อาจถือว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งหก ที่โจทก์ทั้งหก จะมีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามคำฟ้องได้ ส่วนข้อที่โจทก์ทั้งหกกล่าวอ้างในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ร่วมกันข่มขู่บังคับโจทก์ทั้งหกทำสัญญาเช่าใหม่กับจำเลยที่ 1 ให้ชำระค่าเช่าแก่จำเลยที่ 2 และขับไล่โจทก์ทั้งหกไม่ให้ขายของในตลาดที่พิพาทต่อไป ตลอดจนขู่กล่าวอ้างอื่น ๆ อันเป็นการดัดสิทธิโจทก์ทั้งหกไม่ให้ค้าขายได้โดยปกติ? นอกจากจะปรากฏตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์ทั้งหกมิได้โต้แย้งเป็นประการอื่นว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำตามหมายห้ามชั่วคราวของศาลชั้นต้น หากเป็นความจริงก็ไม่ใช่ละเมิดต่อโจทก์ทั้งหกแล้ว ยังได้ความในอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกว่าโจทก์ทั้งหกยังคงครอบครองที่เช่าในตลาดที่พิพาทอยู่ดังเดิม แสดงว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ยังมิได้ดำเนินการถึงขั้นขับไล่โจทก์ทั้งหกมิให้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่เช่า ต่อไปแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ตามคำฟ้อง จึงยังไม่อาจถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ทั้งหก ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 โจทก์ทั้งหกจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และ

ที่ 8 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ที่มีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และ
จำเลยแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งหกจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งหกฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

ศาลแพ่ง - นายถมรัตน์ เลิศไพรวรรณ

ศาลอุทธรณ์ - นายพิทยา บุญชู

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ